

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 200/2537 พนักงานอัยการ จังหวัด นนทบุรี โจทก์
นาย อำพร สุขสำอางค์ ผู้ร้อง
นาย โรจน์ทองหรือแขก สุขสำอางค์ กับ
พวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 36

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 36 มิได้จำกัดสิทธิผู้เป็นเจ้าของร่วมมิให้ร้องขอ
คืนทรัพย์ที่ตนเป็นเจ้าของร่วมที่ศาลสั่งริบ เจ้าของร่วมที่มีได้รู้เห็นเป็นใจด้วยใน
การกระทำความผิดจึงมีสิทธิร้องขอคืนทรัพย์ที่ศาลสั่งริบในส่วนของตนได้ทั้งหมด

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งห้าตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 335, 357 จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพฐานรับของโจร ศาลชั้นต้น
พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 1 ปี 6 เดือน และริบของกลางรวมทั้ง
รถยนต์หมายเลขทะเบียนนน-3012 อ่างทอง ส่วนจำเลยอื่นให้โจทก์แยกฟ้องเป็นคดี
ใหม่

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของรถยนต์หมายเลขทะเบียนนน-3012
อ่างทอง ของกลาง จำเลยที่ 1 กับผู้ร้องเป็นสามีภริยากันโดยชอบด้วยกฎหมายผู้ร้อง

มิได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดกับจำเลยที่ 1 ด้วย ขอให้คืนรถยนต์ของกลาง แก่ผู้ร้อง

โจทก์ยื่นคำร้องคัดค้านว่า รถยนต์ของกลางมิใช่ของผู้ร้องแต่เป็นของจำเลยที่ 1 ผู้ร้องกับจำเลยที่ 1 เป็นสามีภริยากันและผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดของจำเลยที่ 1 จึงไม่มีสิทธิร้องขอคืนรถยนต์ของกลาง ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1 กับผู้ร้องเป็นเจ้าของรถยนต์ของกลางร่วมกัน ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนของกลาง ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องข้อแรกมีว่ารถยนต์ของกลางเป็นของผู้ร้องแต่เพียงผู้เดียวหรือไม่ เห็นว่าแม้ตามใบคู่มือจดทะเบียน เอกสารหมายเลข ร.3 มีชื่อผู้ร้องเป็นเจ้าของ แต่เอกสารดังกล่าวเป็นเพียงบันทึกแสดงการจดทะเบียนของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับรายละเอียดของรถเท่านั้น หาใช่หลักฐานแสดงว่าผู้มิชื่อในทะเบียนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถนั้นไม่ ผู้ร้องเบิกความว่า มารดาผู้ร้องซื้อรถยนต์ของกลางให้ผู้ร้องนั้นตามคำเบิกความของนางเอิบ ไม่แก้ว มารดาผู้ร้องปรากฏว่านางเอิบเพียงช่วยออกเงินให้ส่วนหนึ่งเป็นเงิน 100,000 บาทเท่านั้น สำหรับเงินค่ารถยนต์ส่วนที่เหลือได้ความจากคำเบิกความของจำเลยที่ 1 ว่า นำเงินที่ได้จากการที่ผู้ร้องกับจำเลยที่ 1 ค้าขายร่วมกันไปชำระ เมื่อรถยนต์ของกลางเป็นทรัพย์สินที่ผู้ร้องและจำเลยที่ 1 ซื้อมาภายหลังสมรส ด้วยเงินที่ได้มาระหว่างสมรสส่วนหนึ่งและเงินที่มารดา ผู้ร้องออกให้โดยมิได้ระบุว่าจะออกให้แทนใครอีกส่วนหนึ่ง

รถยนต์ของกลางจึงเป็นสินสมรสที่ผู้ร้องกับจำเลยที่ 1 มีส่วนเป็นเจ้าของร่วมกัน
คนละครึ่ง มิใช่ของผู้ร้องเพียงผู้เดียวฎีกาผู้ร้องข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาต้องวินิจฉัยข้อต่อไปมีว่า การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำร้อง โดยมิได้
วินิจฉัยประเด็นที่ผู้ร้องอุทธรณ์ว่ามิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดกับ
จำเลยที่ 1 เป็นการชอบหรือไม่ในข้อนี้ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้
ว่าจำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของร่วมในรถยนต์ของกลาง ผู้ร้องย่อมไม่มีสิทธิขอให้คืน
รถยนต์ของกลางไม่จำต้องวินิจฉัยปัญหาตามอุทธรณ์ของผู้ร้องดังกล่าวนั้น เห็นว่า
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 36 มิได้จำกัดสิทธิผู้เป็นเจ้าของร่วมมิให้ร้องขอคืน
ทรัพย์สินที่ตนเป็นเจ้าของร่วมที่ศาลสั่งริบ เจ้าของร่วมที่มิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระ
ทำความผิด จึงมีสิทธิร้องขอคืนทรัพย์สินที่ศาลสั่งริบในส่วนที่เป็นของตนได้ คดีนี้หาก
ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้ร้องมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดกับจำเลยที่ 1
ศาลย่อมต้องมีคำสั่งให้คืนรถยนต์ของกลางแก่ผู้ร้องกึ่งหนึ่ง ที่ศาลอุทธรณ์มิได้
วินิจฉัยปัญหาว่า ผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดกับจำเลยที่ 1 หรือไม่
จึงเป็นการไม่ชอบ และเนื่องจากข้อเท็จจริงตามทางไต่สวนของผู้ร้องและโจทก์เพียง
พอแก่การวินิจฉัยปัญหาดังกล่าว ศาลฎีกาเห็นควรวินิจฉัยไปที่เดียวโดยไม่ย้อน
สำนวน ซึ่งปัญหานี้ได้ความตามคำพยานผู้ร้องว่า ปกติผู้ร้องและผู้คัดค้านร่วมกันใช้
รถยนต์ของกลางในการค้าขายผักสดมีบุญแจรงคนละดอก หากใครต้องการใช้รถ
สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้อีกคนทราบ วันเกิดเหตุจำเลยที่ 1 นำ
รถยนต์ของกลางไปด้วยกันกับลูกจ้าง แล้วเกิดการกระทำความผิดขึ้นเห็นว่าผู้ร้อง
มิได้อยู่ด้วยในขณะที่จำเลยที่ 1 กระทำความผิด ทั้งตามพฤติการณ์ที่ผู้ร้องประกอบ
อาชีพค้าขายและจำเลยที่ 1 มีสิทธินำรถยนต์คันดังกล่าวไปใช้โดยไม่ต้องบอกกล่าวผู้
ร้อง ย่อมมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้ร้องมิได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดกับจำเลยที่
1 ด้วย หากแต่จำเลยที่ 1 นำรถยนต์ของกลางไปใช้ในการกระทำความผิดตามลำพัง

ดังนั้นรถยนต์ของกลางจึงเป็นทรัพย์สินต้องริบเพียงกึ่งหนึ่งอีกกึ่งหนึ่งต้องคืนให้แก่ผู้ร้อง ฎีกาผู้ร้องฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้คืนรถยนต์ของกลางแก่ผู้ร้องกึ่งหนึ่ง

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-นิเวศน์ คำผอง-ไพศาล ราชางกูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>